

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/654

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – סיוע כלכלי בשעת חירום), התשפ"ג–2022

הוספת פרק ה'2 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹, אחרי פרק ה'1 יבוא :

"פרק ה'2 : התאמות לסטודנטים בשעת חירום

מטרת פרק ה'2 1. מטרתו של פרק זה לעגן את זכויותיהם של סטודנטים, בשעת חירום.

הגדרות 2. בפרק זה –

"הכרזה על שעת חירום" – כל אחת מאלה :

(1) הכרזת מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד : הממשלה² ;

(2) הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971³ ;

(3) הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940⁴ ;

"מעונות סטודנטים" – מעונות המופעלים על ידי מוסד, ומיועדים לסטודנטים הלומדים באותו מוסד בלבד.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

⁴ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

התאמות 322ב. (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו
לסטודנטים בשעת חירום
לסטודנטים בשעת חירום

התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד, ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לאחר התייעצות עם הוועדה לתכנון ולתקצוב, ואולם התאמות לפי סעיף זה במוסד כאמור בפסקה (5) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר הכלכלה והתעשייה.

(ב) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיף קטן (א), לפי העניין, יהיו, בין השאר בעניינים אלה:

(1) הפחתת שכר הלימוד, בהתאם להיקף המגבלות המוטלות על הציבור בשעת חירום, ובמקרים של מעבר ללמידה מלאה מרחוק, ובלבד ששכר הלימוד בתקופה שבה הוכרז על מעבר כאמור לא יעלה על 50% משכר הלימוד שהיה אמור הסטודנט לשלם.

(2) התאמות בחוזה השכירות למגורים במעונות סטודנטים המופעלים על ידי המוסד, בהתאם למגבלות המוטלות על הציבור בשעת חירום, ובמקרים של מעבר ללמידה מלאה מרחוק, בין השאר בעניינים אלה:

(א) ביטול קנסות או חובת תשלום דמי ביטול, במקרה של עזיבה מוקדמת של הדירה במעונות;

(ב) הארכת מועדי סיום חוזה השכירות למגורים;

(ג) גובה דמי השכירות למגורים במעונות ובלבד שגובה דמי השכירות כאמור לא יעלה על 10% משכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציביהם.

(ד) אי נקיטת אמצעים אזרחיים
או משמעתיים כלפי סטודנטים עקב
עיכוב בתשלום שכר דירה, או תשלום
מסוג אחר הנוגע למגורים במעונות ;
(ה) השהיית פינוי מהמעונות,
במקרה של קיום חובות בשל תשלומי
שכר דירה שהצטברו לפני ההכרזה
על שעת חירום.

(3) קביעת גורם במוסד שירכז את
הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.

4ב22. (א) מוקמת בזאת קרן ממשלתית לשיפוי
מוסדות אקדמיים שהכנסותיהם נפגעו עקב
הפחתת שכר לימוד בשעת חירום, כאמור בסעיף
3ב22(ב)(1).

(ב) מוקמת בזאת קרן ממשלתית לסיוע כספי
לסטודנטים בעת מצב חירום, בהתאם לאמות
מידה שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים
של הכנסת.

(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
הכנסת יקבע את הסכום שיוקצה לקרן, וכן רשאי
הוא לקבוע הוראות ותנאים להגשת בקשה לשיפוי
מהקרן."

ד ב ר י ה ס ב ר

ניסיון הקורונה מלמד שאוכלוסיית הסטודנטים עשויה להימצא במצוקה קשה ועלולה לקרוס תחת
משברים שפוקדים את המדינה, כאשר אין להם אפשרות לעבוד ולשלם שכר דירה ושכר לימוד.
בדנמרק, שם הלימודים בחינם, הסטודנטים זכאים בתקופת הקורונה להלוואות בריבית נמוכה,
וסטודנטים שעובדים בעבודות שהוגדרו חיוניות יכולים להגיש בקשה להגדלת תקרת ההכנסה האישית
הפטורה מחובת החזרי מענקים והלוואות.
בהולנד סטודנטים שנקלעו לקשיים כלכליים יכולים להגדיל את ההלוואות ולהגיש בקשה
רטרואקטיבית להלוואה לתשלום שכר לימוד. סיוע נוסף ניתן להם בהטבת תחבורה ציבורית המאפשרת
להם לנסוע בחינם או בתעריף מופחת.
באוסטרליה, שבה סטודנטים זכאים להבטחת הכנסה, ניתנת זכאות אוטומטית לתוספת כספית,
והממשלה מעניקה להם תשלום דו שבועי בסך 550 דולר אוסטרלי וכן תשלום חד פעמי של 750 דולר
אוסטרלי שניתן למקבלי קצבאות שונות.

לאור העובדות המוצגות לעיל, ובשל המצב הכלכלי הקשה בישראל בעקבות הקורונה, יש מקום לסייע לאוכלוסיית הסטודנטים בהפחתת שכר לימוד, בסיוע כספי ובהפחתה בדמי השכירות במעונות, במיוחד כאשר ברוב תקופת הקורונה האוניברסיטאות היו סגורות והלימודים התקיימו ברובם בשיטת הלימוד מרחוק.

בהצעת חוק זו מוצע כי מוסדות אקדמיים יחויבו לקבוע הוראות בדבר התאמות מיוחדות לסטודנטים במצבי חירום. מוצע לקבוע בחקיקה את סוגי ההתאמות שיינתנו לסטודנטים, שיינתנו על ידי המוסדות לפי כללים שייקבעו בידי המועצה להשכלה גבוהה. כמו כן מוצע כי בכל מוסד ימונה גורם אחראי לנושא שירכז את הטיפול בהתאמות. קביעת ההתאמות על ידי מוסד אקדמי תהיה בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים. בנוסף, מוצע להקים קרן ממשלתית לשיפוי מוסדות אקדמיים שנפגעו כלכלית בשעת חירום בעקבות הפחתת שכר הלימוד וקרן נוספת שתיתן סיוע כספי לסטודנטים בתקופת מצב החירום. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (1946/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1946/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)